

(**30 SET. 1978**)

**EL GERENTE REGIONAL DEL PROYECTO CAQUETA DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA**

en uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos baldíos hecha por **APOSTOL REYES DURAN** y se han acreditado a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a **APOSTOL REYES DURAN**

identificado (s) con la (s) cédula (s) de ciudadanía de **SAN VICENTE (CAQUETA)**

No. (s) **4.965.706**

el terreno baldío denominado **LA ARGENTINA**

ubicado en **el paraje de ALTO BIECITO, Inspección de LUSITANIA, Municipio de FUSITO RICO, Intendencia Nacional del Caquetá.**

cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en **SETENTA Y OCHO (78).....**

hectáreas

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (6250) .. metros cuadrados e individualizado por los siguientes

linderos:

PUNTO DE PARTIDAS

SE tomó como tal el #54 en el cual concurren los colindancias de ALFONSO QUIACRA, JESUS ELIAS GOMEZ y peticionario.

COLINDA ASI:

NORTE: Con JESUS ELIAS GOMEZ en 375 mts. del 54 al 56. Con SERAFIN PEREZ en 435 mts. del 56 al 59. Con YECID FLOREZ en 975 mts. del 59 al 9 en parte quebrada el Profecio al medio. **ESTE:** Con MAGDALENA DE PERDOMO en 139 mts. del 9 al 11. **SUR:** Con APOS TOL REYES DURAN Interesado en 1196 mts. del 11 al 33. **OESTE:** Con ALFONSO QUIACRA en 1284 mts. del 33 al 54 y encierra.-

Resolución de Junta Directiva del INCORA #197 de 1965 artículo 10, inciso cuarto
"Dos copias del correspondiente croquis serán proporcionadas al adjudicatario en forma gratuita por el INCORA, croquis que servirá para establecer detalladamente los linderos del fundo. Uno de ellos estará destinado a complementar la respectiva resolución de adjudicación y debe llevar la misma anotación de registro de la resolución y el otro podrá ser protocolizado en la notaría que escoja el adjudicatario."

Las demás especificaciones técnicas están contenidas en el Plano registrado en el INCORA con el No. **D-247408** que se declara incorporado a la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La adjudicación **SI QUEDA** amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo Sexto de la Ley 97 de 1946 por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace **47 años de cinco** años.

ARTICULO TERCERO.- Es entendido que la presente adjudicación queda sujeta a todas las disposiciones incorporadas al régimen legal de baldíos, de bosques y de aguas de uso público, así como todas las normas de carácter legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la nación y obligaciones a cargo de los adjudicatarios de tierras baldías. Igualmente quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros poseedores conforme a las leyes vigentes.

ARTICULO CUARTO.- Enviase el original de esta Resolución al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados del Circuito respectivo para que de acuerdo con el Artículo 77 del Código Fiscal, una vez registrada, sea devuelto al Instituto para los efectos del Artículo 63 del mismo Código.

ARTICULO QUINTO.- Contra esta providencia procede, por la vía gubernativa el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de su notificación personal o desde la desijación del edicto según el caso. Además la acción especial consagrada en el Artículo 38 de la Ley 135 de 1961 y las demás acciones contencioso administrativas ante el respectivo Tribunal.

ARTICULO SEXTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 54 del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), el terreno que por esta Resolución se adjudica queda sujeto a las servidumbres pasivas de tránsito, caminos, acueductos, irrigación y demás que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes. Recíprocamente los terrenos que continúen siendo del dominio del Estado, quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el cómodo beneficio del predio adjudicado.

NOTIFIQUESE, REGISTRESE Y CUMPLASE.

(ORIGINAL FIRMADO) ERNESTO DAZA VACA dada en **Florencia,**

30 SET. 1978

ERNESTO DAZA VACA
Gerente Regional

COPIA (ORIGINAL FIRMADO)
CARLOS ALMARZA GONGORA

CARLOS ALMARZA GONGORA
Secretario

Expediente No. **11801**

04/dlc.

NOTIFICACIONES

En la fecha notifiqué personalmente la Providencia anterior al señor Agente del Ministerio Público, quien enterado firma:

U. Que
AGENTE MINISTERIO PUBLICO
25 OCT. 1978

En la fecha notifiqué la Providencia anterior a:

Quien (es) enterado (s) firma (n) manifestando

El (los) Notificado (s):

EL SECRETARIO

DATOS DEL REGISTRO

EL SECRETARIO